

0000840-48.2022.8.26.0128

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Estelionato

Magistrado: Helen Komatsu

Comarca: Cardoso

Foro: Foro de Cardoso

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 29/11/2022

... conta com condenação anterior por delito grave (roubo majorado), a qual ainda não atingida pelo período depurador de 05 anos (conforme mencionado anteriormente), de modo que nem mesmo a aplicação de sanção penal em outro feito não foi capaz de impedir a recidiva do réu. Além disso, tudo indica que o réu fazia do crime de estelionato o seu meio de vida, eis que noticiado nos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cardoso

Foro de Cardoso

Vara Única

Rua Urias de Paula e Silva, 1351, Cardoso-SP - cep 15570-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0000840-48.2022.8.26.0128 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000840-48.2022.8.26.0128

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Estelionato

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2232516/2019 - DEL.POL.MIRA ESTRELA, 4237775 - DEL.POL.MIRA ESTRELA, 79/2019 - DEL.POL.MIRA ESTRELA, 2232516 - DEL.POL.MIRA ESTRELA, 79/19/607 - DEL.POL.MIRA ESTRELA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LINDOMAR DE MOURA LAMEIRO

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiza de Direito: Dra. Helen Komatsu

Vistos.

LINDOMAR DE MOURA LAMEIRO e RAFAEL ALEX SILVA ALVES, qualificados nos autos, foram denunciados pelo Ministério Público como incursos nas penas do artigo 171, caput, e § 4º, do Código Penal, porque, no dia 07 de agosto de 2019, por volta das 19h00min, na residência localizada na Rua João Castrequini, nº 495, bairro Durvalina, na cidade de Mira Estrela e comarca de Cardoso, previamente ajustados, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, obtiveram, para eles, vantagem ilícita, no valor de R\$ 2.000,00 (dois mil reais), em prejuízo de Orosília Rodrigues Domingos, mulher idosa, com 74 anos de idade, induzindo-a e mantendo-a em erro, mediante fraude provocada por artifício e ardil.

A denúncia foi recebida em 14 de fevereiro de 2020 de 2021, conforme decisão de

fls. 135/136.

O acusado LINDOMAR foi citado à fls. 150, ofertando resposta escrita, a qual se encontra às fls. 154/157.

O acusado RAFAEL, por sua vez, não foi encontrado para ser citado, motivo pelo qual foi expedido edital para esta finalidade (fls. 245). Após, ante o não comparecimento do acusado, o processo e o curso do prazo prescricional foram suspensos pela decisão de fls. 256 quanto a este réu, sendo determinado o prosseguimento do feito em autos desmembrados no que se refere ao acusado LINDOMAR. Na sequência, não havendo pressuposto para a absolvição sumária, o recebimento da denúncia foi mantido, sendo designada audiência de instrução, interrogatório, debates e possível julgamento (fls. 261/262).

Durante a instrução, foram ouvidas as vítimas e as testemunhas arroladas pelo Ministério Público. O réu LINDOMAR deixou de ser interrogado, eis que mudou seu endereço sem comunicar o juízo.

Em debates orais, o Ministério Público pugnou pela condenação do acusado, nos termos da denúncia, com a pena fixada acima do mínimo legal, conforme FA e certidões juntadas, bem como a reincidência, além da pena em dobro por se tratar de vítima idosa, sem o reconhecimento do privilégio.

A Defesa pugnou pela absolvição por falta de provas, fundamento que não foram apresentados elementos de prova suficientes de que teria sido o réu o autor dos fatos, bem como que não houve comprovação do dolo específico exigido pelo tipo penal. De forma subsidiária, pugnou pela fixação da pena no mínimo legal, aplicação do regime aberto, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e, ainda, o afastamento da obrigação de reparar o dano financeiro supostamente causado.

É o relatório. Decido.

De início, decreto a revelia do acusado, o qual mudou de endereço sem comunicar o juízo.

Após regular instrução probatória, os fatos narrados na denúncia restaram devidamente demonstrados.

Com efeito, a materialidade do delito está confirmada por meio do boletim de ocorrência (fls. 06/07), do extrato bancário de fls. 09, do relatório de investigação de fls. 10/12, do auto de reconhecimento fotográfico (fls. 43), do relatório complementar de fls. 84/87, bem como pela prova oral.

A autoria, por sua vez, é certa.

Na fase policial, o acusado LINDOMAR DE MOURA LAMEIRO permaneceu em silêncio (fls. 92). Em juízo, deixou de ser interrogado, pois, ao ser procurado para ser intimado acerca da audiência de instrução, havia mudado de endereço sem comunicar o juízo.

A vítima Orosília Rodrigues Domingos disse que estava em sua casa quando ali surgiram os acusados, que pretendiam instalar um filtro, tendo realizado papéis para parcelamento e após um saiu e, quando retornou, disse que tinha um desconto, de modo que o valor seria de R\$ 600,00 à vista. Referidas pessoas passaram o cartão da depoente por duas vezes, o que não foi notado no momento. Posteriormente, eles disseram que o valor seria de R\$ 300,00 e que posteriormente enviariam o comprovante da quitação. O investigador foi na casa da depoente e lhe exibiu as fotografias dos acusados, os quais foram prontamente reconhecidos. Tem conhecimento de que os acusados também aplicaram um golpe na Josina. Os acusados chegaram na residência da depoente na condução de um veículo e que o filtro foi ali instalado sem a sua autorização.

A testemunha Marcos Carlos de Carvalho afirmou que é filho de Josina, que comprou um filtro dos acusados. Posteriormente, os réus lá estiveram para realizar alguns reparos. Os ali lá chegaram na condução de um veículo, com placa de outra cidade. Reconheceu os réus na Delegacia por meio de fotografias. Viu o veículo dos réus defronte a residência da vítima.

A testemunha José Maria Gaspar Minto, investigador de polícia, declarou que a vítima apresentou uma cópia do extrato bancário com a transação de R\$ 2.000,00. Segundo a ofendida, os acusados pegaram seu cartão bancário e a senha e efetuaram uma compra na modalidade débito, tendo como beneficiário Lindomar de Moura Lame. Em pesquisa, localizou três boletins de ocorrência de autoria desconhecida com o mesmo

modus operandi. Contudo, em um deles, uma vítima registrou o boletim de ocorrência e constatou que de fato conhecia um dos autores, de nome Lindomar de Moura Lameiro, de Porto Ferreira. Em contato com a respectiva delegacia, obteve a qualificação tanto de Lindomar como do outro agente, que era Rafael. Diante das informações, após dois dias do crime ocorrido em Mira Estrela, a dupla foi presa em flagrante em Jales e o depoente obteve as fotografias de ambos, tendo-as exibido à vítima e às testemunhas, sendo prontamente reconhecidos por todos como sendo os indivíduos que estiveram tanto na vítima Orosília como Josina. Os réus tinham passagens por outros crimes.

Desta forma, após regular instrução probatória, verifica-se que efetivamente o acusado praticou o delito descrito na peça acusatória.

Das circunstâncias do caso pode-se concluir com segurança que LINDOMAR, juntamente com o corréu RAFAEL induziram a erro a vítima Orosília (e, aparentemente, outras pessoas - fls. 13/18), mediante ardil, ante a conversa enganosa no sentido de que, em um primeiro momento efetuariam suposta manutenção de um purificador e, em seguida, que necessitariam do cartão e senha da ofendida para o pagamento, que foi feito em valor diverso.

Ademais, convém destacar que a fraude não se limitou às malícias acima mencionadas. Houve a constatação de que os réus dividiram as tarefas (enquanto um deles distraía a vítima, o outro efetivava a fraude, realizando transação bancária em desfavor da vítima).

O dolo, do mesmo modo, é inquestionável.

Assim, os réus obtiveram para si vantagem ilícita no montante de R\$ 2.000,00 (dois mil reais), em prejuízo da vítima Orosília Rodrigues Domingos, pessoa idosa (74 anos na data dos fatos - fls. 6), visto que a ofendida, até o momento, não foi ressarcida.

Convém destacar, ainda, que restou noticiado nos autos o suposto envolvimento do réu LINDOMAR na prática de outros delitos contra o patrimônio, sendo certo que, em todas as ocasiões, o acusado agia com o mesmo modus operandi apurado neste feito (fls. 13/14, 15/16, 17/18). Assim, a tese de negativa de autoria apresentada pela defesa do réu LINDOMAR não merece prosperar. Resta claro que o réu se limitou a apresentar evasivas infundadas e incoerentes, a fim de esconder o meio de vida que leva, isto é, da prática de ilícitos contra o patrimônio, de modo que a condenação é medida de rigor.

Assim, fixada a responsabilidade do acusado, passo à dosimetria da pena.

Tendo em vista as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal, em um 1 ano de reclusão e 10 dias-multa, estabelecidas estas em seu mínimo legal.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência (proc. 0033647-86.2010.8.26.0114 - fls. 333/334), motivo pelo qual majoro a pena em 1/6, obtendo-se 1 ano e 2 meses de reclusão, além de 11 dias-multa. No que se refere à agravante da reincidência, destaco que a aludida condenação, anterior à data do fato, ainda não foi atingida pelo período depurador previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, pois a pena foi julgada extinta apenas em 06/06/2022 (fls. 330)

Na terceira fase, ante o cometimento do crime em desfavor de pessoa idosa, presente a causa de aumento constante do § 4º do artigo 171 do Código Penal. Assim, elevo a pena em 1/3, totalizando 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão, além de 14 dias-multa.

O regime inicial de cumprimento de pena é o semiaberto, ante a reincidência.

No tocante à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em se tratando de reincidência não específica, caberia a conversão caso a medida se mostrasse socialmente recomendável ao caso, o que não é o contexto dos autos. Verifica-se que o réu conta com condenação anterior por delito grave (roubo majorado), a qual ainda não atingida pelo período depurador de 05 anos (conforme mencionado anteriormente), de modo que nem mesmo a aplicação de sanção penal em outro feito não foi capaz de impedir a recidiva do réu. Além disso, tudo indica que o réu fazia do crime de estelionato o seu meio de vida, eis que noticiado nos autos o envolvimento do acusado com outros delitos da mesma espécie (fls. 13/18). Assim, entendendo que a substituição não será suficiente para prevenção e repressão do crime

praticado.

A reincidência afasta a possibilidade de aplicação do sursis (artigo 77, inciso I, do CP).

Em atenção ao disposto no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, necessária a fixação do valor mínimo do prejuízo. Considerando que a vítima não foi ressarcida do prejuízo suportado, fixo, a título de ressarcimento, o valor mínimo de R\$ 2.000,00 (dois mil reais), a ser devidamente corrigido monetariamente pela Tabela Prática do TJ/SP e com juros de 1%, desde a data do delito.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal a fim de CONDENAR o réu LINDOMAR DE MOURA LAMEIRO ao cumprimento de 1 (um) ano, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento 14 (quatorze) dias-multa, em seu valor mínimo unitário, como incurso no artigo 171, caput, e §4º, do Código Penal, devendo, ainda, ressarcir à vítima o valor mínimo de R\$ 2.000,00 (dois mil reais). Após o trânsito em julgado desta, expeça-se guia de recolhimento e certidão de honorários em favor da advogada nomeada (fls. 151), nos termos do convênio OAB/DPE. Tendo em vista que o réu é beneficiário da justiça gratuita, ora deferida, fica dispensado do pagamento das custas processuais.

P.I.C.

Cardoso, 29 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA